«ПАЖ ОПЕРАТОРЫ (1-САНАТ)» КУРСЫ

Әуе құқығы

2-модуль · Халықаралық және ұлттық нормалар, оператор сертификаты, ПАЖ-ды есепке қою

Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ · Цифрлық ғылымдар және жасанды интеллект институты · 3 сағат

МОДУЛЬ МАҚСАТТАРЫ

Модульдің соңында сіз...

1. Чикаго конвенциясы мен ИКАО-ның дрондарға қатысты қағидаттарын түсіндіресіз

2. ҚР әуе заңнамасының деңгейлері мен негізгі актілерін атайсыз

3. Операторлардың үш санатын және олардың талаптарын ажыратасыз

4. Сертификат алу және ПАЖ-ды есепке қою рәсімдерін орындайсыз

5. Ұшуды заңды орындаудың шарттары мен жауапкершілікті білесіз

2.1. ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ДЕҢГЕЙ

Чикаго конвенциясы, 1944: үш қағидат

1-бап

Егемендік

Мемлекет өз аумағының үстіндегі әуе кеңістігіне толық әрі айрықша билік етеді. Қай жерде, қалай ұшуға болатынын мемлекет шешеді.

8-бап

Пилотсыз ұшақтар

Мемлекеттің арнайы рұқсатынсыз және оның шарттарынсыз пилотсыз әуе кемесі ұша алмайды. Ұшу азаматтық авиацияға қауіп төндірмеуі тиіс.

37-бап

Біріздендіру

Мемлекеттер ұлттық қағидаларын ИКАО стандарттарына барынша сәйкестендіреді.

2.1. ИКАО

ИКАО стандарттары курстың әр модулінде

Құжат	Мазмұны	Курста
2-қосымша	Ұшу қағидалары; 4-толықтыру — қашықтан басқарылатын жүйелер	6-модуль
11-қосымша	Әуе қозғалысына қызмет көрсету, әуе кеңістігін сыныптау	3-модуль
17-қосымша	Авиациялық қауіпсіздік, заңсыз араласудан қорғау	8-модуль
19-қосымша, Doc 9859	Ұшу қауіпсіздігін басқару, тәуекелді бағалау	9-модуль
Doc 10019	Қашықтан басқарылатын авиациялық жүйелер жөніндегі нұсқаулық	Барлық модуль

ИКАО — БҰҰ-ның мамандандырылған мекемесі (Монреаль). Қазақстан — Конвенцияның қатысушысы.

2.1. ҰЛТТЫҚ ДЕҢГЕЙ

Заңнама иерархиясы: жоғарыдан төменге

Конституция	Ратификацияланған шарттардың заңдардан басымдығы
Халықаралық шарттар	Чикаго конвенциясы
Заң	«Әуе кеңістігін пайдалану және авиация қызметі туралы» № 339-IV, 15.07.2010
Үкімет қаулысы	Әуе кеңістігін пайдалану қағидалары, № 506 (2011)
Министр бұйрықтары	**ПАЖ пайдалану қағидалары, № 706** — оператордың негізгі құжаты; тіркеу қағидалары, № 409
Директивалар, ӘҚБтК	UAS ID 2023-02 директивасы; жауапкершілік — ӘҚБтК 563-бап

2.1. КІМ РЕТТЕЙДІ

Оператор бес органмен жұмыс істейді

Орган	Рөлі
Көлік министрлігі (Азаматтық авиация комитеті)	Уәкілетті орган: қағидаларды бекітеді
«Қазақстанның авиациялық әкімшілігі» АҚ	Уәкілетті ұйым: сертификат береді, ПАЖ-ды есепке қояды, бағдарламаларды келіседі
ӘҚБ органдары	«Ерекше» санаттағы ұшуларға өтінімді қарап, рұқсат береді
Қорғаныс министрлігі, ҰҚК, МКҚ	Тыйым салынған аймақтар, шекара маңындағы ұшуларды келісу
Ішкі істер органдары	Құқық бұзушылықтарды анықтау; бақылаудың бір бөлігі ІІМ-ге берілмек

2.2. ОПЕРАТОРЛАРДЫҢ САНАТТАРЫ

Үш санат: жеке мақсаттан авиациялық жұмысқа дейін

Талап	1-санат · EASY	2-санат · MID	3-санат · HIGH
ПӘК түрі	Мультиротор, тікұшақ	Барлық түрі	Барлық түрі
ЕЖҰМ	25 кг-нан кем	25 кг-ға дейін	750 кг-ға дейін
Мақсаты	Тек жеке	Түсірілім, іздестіру-құтқару	Агрохимия, құрылыс, жүк т.б.
Жасы	16+	18+	18+
Теория	≥ 20 сағ.	≥ 44 сағ.	≥ 66 сағ., АОО-да
Практика	Талап етілмейді	ПӘК түріне сай	ПӘК түріне сай, АОО-да
Мерзімі	5 жылға дейін	2 жылда ұзарту	Жыл сайын ұзарту

ПАЖ пайдалану қағидалары, 14, 16–18, 29–32-тт.; 2-1-қосымша · 2-модуль · 7

2.2. ШЕКАРАЛАР

1-санаттағы оператор нені істей алмайды

Ақылы ұшу

Той, жарнама, нысан түсірілімі — авиациялық жұмыс. Рұқсат пен 2-санат керек.

Ұшақ, гибрид

1-санат тек мультиротор мен тікұшаққа беріледі.

25 кг+

ЕЖҰМ 25 кг және одан ауыр ПӘК — 3-санат немесе сыртқы пилот куәлігі.

Өтініштегі декларацияда оператор авиациялық жұмыс орындамайтынына **өз қолымен** растайды (3-қосымша).

2.3. АДАМҒА: ОПЕРАТОР СЕРТИФИКАТЫ

1-санаттағы сертификатқа бес қадам

1

Курс

Келісілген бағдарлама, емтихан ≥ 75%

2

Құжаттар

Өтініш (3-қосымша), жеке куәлік, курс құжаты

3

Жіберу

«Қазақстанның авиациялық әкімшілігі» АҚ

4

Қарау

15 күнтізбелік күн

5

Сертификат

Электрондық немесе пошта арқылы, 5 жылға дейін

Бас тарту негіздері: құжаттар толық емес немесе анық емес; өтелмеген соттылық; наркологиялық немесе психоневрологиялық есепте болу (27-т.).

2.3. АППАРАТҚА: ТЕХНИКАЛЫҚ СӘЙКЕСТІК ДЕКЛАРАЦИЯСЫ

Алдымен иесі ПАЖ-дың жарамдылығын растайды

ЕЖҰМ, өндіріс	Құжаттар	Мерзімі
1,5 кг-нан кем, сериялық	Декларация (20-қосымша) + өндірушінің сипаттамасы немесе нұсқаулығы	15 жұмыс күні
1,5 кг-нан кем, өзі құрастырған	Декларация (21-қосымша) + ПӘК фотосуреттері	15 жұмыс күні
1,5–25 кг, сериялық	Декларация (23-қосымша) + ЭМҮ құжаты + сипаттама + ТҚК бағдарламасы	15 жұмыс күні

Сериялық емес немесе өзі құрастырған ПАЖ — **тек «Ашық» санатта** (174-т.)

Иесі ауысса — жаңа декларация **10 жұмыс күні** ішінде (181-т.)

2.3. ЕСЕПКЕ ҚОЮ ЖӘНЕ ТАҢБАЛАУ

0,25 кг-нан ауыр әр ПАЖ есепте тұрады

Кім: ЕЖҰМ ≥ 0,25 кг ПАЖ иесі; дербес деректерді жинай алатын жабдығы болса — массасына қарамастан

Қалай: декларация келісілгеннен кейін eLicense.kz арқылы, ЭЦҚ-мен; қарау — 10 жұмыс күні

Ақысы: тегін · **Куәлік:** 5 жылға · **Есепке қоймаса:** 40 АЕК (ӘҚБтК 569-б.)

750 кг+: есепке емес, мемлекеттік тізілімге тіркеледі (№ 409)

ПӘК-ТЕГІ НӨМІР

7 таңба: «Q» белгісі, ЕЖҰМ сыныбы, конструкция түрі, есептік нөмір

≥ 5 мм, суға шыдамды

3 жерге (1,5 кг-ға дейін) немесе **5 жерге** (ауырырақ)

Есептен шығару: пайдаланудан шығару, сату немесе шетелге беру, мерзімнің өтуі, жоғалу немесе ұрлану, ЕЖҰМ сыныбы не конструкция түрінің өзгеруі.

2.4. ЗАҢДЫ ҰШУ

«Ашық» санат: барлық шарт бір мезгілде

Құжат және аппарат

Есепке қойылған, таңбаланған
1,5–25 кг — 1-санат сертификаты
М немесе Н, жарамды

Ұшу режимі

Күндіз, VLOS (500 м-ге дейін)
Автономды ұшу жоқ, жүксіз
Метеоминимумдар
Биіктік ≤ 50 м / ≤ 200 м

Орын және қашықтық

Тығыз қоныстанған аудан мен
аймақтардан тыс
Әуеайлақтан 8 км-ден алыс
Адамнан 50 / 100 м, жиыннан 150 м

Бір шарт бұзылса — ұшу **«Ерекше»** санатқа өтеді: өтінім, рұқсат, басқа сертификат керек. Толығырақ — 3–5-модульдерде.

2.4. ЖАУАПКЕРШІЛІК

Бұзушылық айыппұлға және сертификатқа әсер етеді

Бұзушылық	Салдары	Негізі
Әуе кеңістігін пайдалану тәртібін бұзу	Айыппұл: жеке тұлға — 10 АЕК, лауазымды — 20 АЕК	ӘҚБтК 563-б. 3-б.
Бір жыл ішінде қайталау	15 / 25 АЕК + ПӘК-ті тәркілеу	ӘҚБтК 563-б.
1-санаттағы оператордың тәртіп бұзуы	Сертификат 30 күнге тоқтатылады	Қағидалар, 38-т.
Бір жыл ішінде қайта бұзу	Сертификат кері қайтарылады	Қағидалар, 40-т.

Негізгі қағида: күмән болса — **ұшпаймыз**. Қауіп төнсе, оператор ұшуды тоқтатуға міндетті (104-т.).

ЖАҒДАЯТТЫҚ ТАПСЫРМАЛАР

Шешіп көріңіз

1. Айгүл 17 жаста, дронының ЕЖҰМ-і 0,9 кг. Ол 1-санаттағы сертификат ала ала ма? Оған не міндетті?
2. Ерлан ЕЖҰМ 6 кг мультиротор сатып алды. Ұшуды бастау үшін не істейді? Қадамдарды ретімен атаңыз.
3. Досыңыз 1-санаттағы сертификатымен той түсіріп, ақы алмақ. Бұл заңды ма?
4. Оператор бір жыл ішінде екінші рет тәртіп бұзды. Қандай салдар болады?

Келесі модуль: 3. Әуе кеңістігінің құрылымы